МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 28 № 01/13 Улаанбаатар хот

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.АДЪЯАСҮРЭН
ТАНАА

Иргэн О.Шинэбаяр Комисст хандаж "...миний охин У.Оюунцэцэг 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс хойш сургуульд сурах эрхээ эдэлж чадахгүй байна...." гэх гомдол гаргажээ.

Комисс гомдлын мөрөөр тодруулга авахад иргэн О.Шинэбаяр нь "...Миний бага охин Уламбаярын Оюунцэцэг нь 14 настай, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар дунд сургуулийн 9г ангид суралцдаг. Одоо Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 514 дүгээр байрны 81 тоот хаягт ээж, дүүгийн хамт амьдарч байгаа бөгөөд 2023 оны 10 дугаар сараас хойш хичээл сургалтад хамрагдаагүй завсардаж байна. Учир нь сургууль дээрээ үе тэнгийн хүүхдүүдэд дээрэлхүүлсэн. Иймд тус сургуулиас шилжүүлэх гэхлээр Сүхбаатар дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга Д.Адьяасүрэн болон Монгол 3 дугаар сургуулийн захирал В.Хоролгарав нар 16 дугаар сургуулийн хаягдал хүүхэд авахгүй гэж хэрүүл хийж, хүүхдийн сурах эрхийг зөрчиж байна " гэх тайлбарыг өгсөн.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар дунд сургуулийн захирал Ш.Лхагва "...тус сургуулийн 9г ангийн сурагч У.Оюунцэцэг нь 2023 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн сургалтад хамрагдахгүй завсардаж байгаа нь үнэн. Харин О.Шинэбаяртай уулзаж хүүхдээ хичээл сургалтад хамруулах шаардлагатай, удаан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд их хоцрогдолд орно гэж хэлсэн. Манай сургуулийн сэтгэл зүйч өнгөрсөн хугацаанд түүний охин У.Оюунцэцэгтэй 2 удаа уулзаж ярилцсан, ээж нь би өөрөө мэдэж байна гэж хэлдэг юм билээ. Мөн ээж О.Шинэбаяр нь би охиноо Монгол 3 дугаар сургуульд шилжүүлэн сургах саналтай гэж байдаг" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

О.Шинэбаяр нь Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газарт "Далд хүн" ТББ-аас олон нийтийн сүлжээнд тавсан мэдээллээс болж, үе тэнгийнхний дарамтад өртөж, эрх нь зөрчигдөж байгаа тул охин У.Оюунцэцэгийн эрхийг хамгаалж, шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргасан байна.

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын ерөнхий газраас 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01/47 дугаар албан бичгээр Сүхбаатар дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын хэлтэст хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч томилон дүгнэлт гаргуулан ажиллахыг чиглэл болгон хүргүүлсний дагуу 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний дүгнэлт гаргасан байна.

15007077

Үүнд:

1. Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулийн 9г ангийн сурагч У.Оюунцэцэг нь 2023 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр өөрийн ангийн охидын зүгээс сургууль дээрээ үе тэнгийнхний дарамтад өртсөн байна.
2. У.Оюунцэцэг болон түүний ээж О.Шинэбаяр нь Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургуулиас 3 дугаар сургуульд шилжих хүсэлтийг хүлээн авлаа. Хүүхдийг шилжүүлэх асуудлыг Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтэст тавьж шийдүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.
3. Шаардлагатай тохиолдолд У.Оюунцэцэгийг сэтгэл зүйн үйлчилгээнд хамруулах хэрэгцээтэй байна.
4. Цаашдаа иргэд нэгнээсээ уучлалт гуйх, гуйлгах асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэх, мөн "Далд хүн" ТББ-ын тэргүүн Б.Ууганбаярт хэн нэгнийг буруутгасан мэдээллийг олон нийтэд зарлах нь тухайн иргэний хүүхдийн эрхийг зөрчих эрсдэлтэй гэдгийг анхааруулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт "...Хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй. Наад зах нь анхан шатны болон ерөнхий боловсрол үнэ төлбөргүй байвал зохино. Анхан шатны боловсролыг заавал эзэмшүүлэх ёстой", Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 3 дугаар зүйлд "...нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна.", 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн (b)-д "... дунд боловсролын олон хэлбэр, түүний дотор ерөнхий болон мэргэжлийн боловсролыг хүүхэд бүрт хүртээмжтэй болгох, хөгжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн тусламж үзүүлэх буюу үнэ төлбөргүй боловсрол олгох", (e)-д "...хүүхдийн хичээлийн оролцоог тогтмолжуулах болон сургууль завсардалтын түвшинг бууруулах" арга хэмжээг авна гэж тус тус заасан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7-д "...сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно", 11-т "...хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална", Боловсролын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.1 дэх заалтад "...боловсролын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасан. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагын чиг үүргийг тус тус хуульчилсан.

Гомдлыг шалгах ажиллагааны явцад цугларсан баримт, материал, холбогдох тайлбар, мэдээллийг үндэслэн Комисс Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 дэх заалтад "...хүүхдийн эрхийг хангах, эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн ажлыг гэр бүл, олон нийтийн оролцоо, дэмжлэгт тулгуурлан холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах" гэж заасан үүргийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалллын хэлтэстэй хамтран, нэн даруй холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн сурагч У.Оюунцэцэгийн сурч боловсрох эрхийг хангах шаардлагатай байна гэж дүгнэлээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. У.Оюунцэцэгийн сурч боловсрох эрхийг хангаж, шилжин суралцах хүсэлтийн дагуу ерөнхий боловсролын сургуульд суралцуулах асуудлыг нэн яаралтай шийдвэрлэх;
2. Хууль тогтоомжид заасан чиг үүргийн хүрээнд тус суралцагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангах, хамгаалах бүх талын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан, мэдээллийг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД